

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5037207-45.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES

RECORRENTE: NUBIA ARAUJO DE OLIVEIRA CALVI

ADVOGADO(A): MARIANA COSTA (OAB GO050426)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração interpostos pela agravante (evento 11, EMBDECL1) para sanar o erro material da redação na decisão de evento 3, DESPADEC1 da seguinte forma: "Onde se lê: 6. Ressalto, uma vez que está sendo mantida a decisão que declinou da competência, causará mais prejuízo ao autor/agravante suspender aquele feito principal até o julgamento de mérito deste agravo. 7. Assim, conheço do agravo e mantenho a decisão que declinou a competência para a Justiça do Trabalho, leia-se: 6. Ressalto, uma vez que está sendo mantido o indeferimento da antecipação da tutela de urgência, causará mais prejuízo ao autor/agravante suspender aquele feito principal até o julgamento de mérito deste agravo. 7. Assim, conheço do agravo e mantenho a decisão indeferitória da tutela de urgência". Mantidos os demais termos da decisão. Comunique-se ao Juízo de origem e dê-se baixa. Intimem-se a parte autora/agravante. À Secretaria das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, para as providências legais cabíveis e de praxe. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

5037207-45.2024.4.02.5001

500003598403 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5037207-45.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES

RECORRENTE: NUBIA ARAUJO DE OLIVEIRA CALVI

ADVOGADO(A): MARIANA COSTA (OAB GO050426)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE FIES. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. A Senhora NUBIA ARAUJO DE OLIVEIRA CALVI, doravante denominada embargante, por intermédio de sua ilustre advogada, interpôs embargos de declaração, de acordo com o **evento 7, EMBDECL1**, contra decisão do **evento 3, DESPADEC1** que julgou prejudicado o seu recurso e manteve a decisão indeferitória de tutela antecipada.
2. Aponta o embargante, em suas razões, que na decisão ora embargada ocorreu contradição.
3. **É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, passo ao voto.**
4. Os embargos de declaração estão previstos no art. 48 da Lei nº 9.099, de 26.09.1995, aplicável às Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais (TR) por força do art. 1º da Lei nº 10.259, de 12.07.2001, e com subsidiariedade o art. 1.022 da Lei nº 13.105, de 16 de Março de 2015, sendo cabíveis sempre que no acórdão da TR houver obscuridade, omissão, contradição ou existência de erro material.
5. De fato, a matéria tratada neste Agravo não se trata de declínio de competência e sim de antecipação de tutela.
6. Assim, verifico que os presentes embargos são devidos.

VOTO

7. Ante o que foi exposto, **VOTO por CONHECER E DAR PROVIMENTO** aos Embargos de Declaração interpostos pela agravante (**evento 11, EMBDECL1**) para sanar o erro material da redação na decisão de **evento 3, DESPADEC1** da seguinte forma: ***“Onde se lê:*** 6. Ressalto, uma vez que está sendo mantida a decisão que declinou da competência, causará mais prejuízo ao autor/agravante suspender aquele feito principal até o julgamento de mérito deste agravo. 7. Assim, conheço do agravo e **mantenho a decisão que declinou a competência para a Justiça do Trabalho**, ***leia-se:*** 6. Ressalto, uma vez que está sendo mantido o indeferimento da antecipação da tutela de urgência, causará mais prejuízo ao autor/agravante suspender aquele feito principal até o julgamento de mérito deste agravo. 7. Assim, conheço do agravo e **mantenho a decisão indeferitória da tutela de urgência**. **Mantidos os demais termos da decisão.** Comunique-se ao Juízo de origem e dê-se baixa. Intimem-se a parte autora/agravante. À Secretaria das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, para as providências legais cabíveis e de praxe. Cumpra-se.

5037207-45.2024.4.02.5001

500003487121 .V5